

1507332-70.2022.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto Qualificado

Magistrado: MANOELA ASSEF DA SILVA

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 15ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 19/12/2022

... repouso noturno, vez que não incidente no furto qualificado - consoante Tema Repetitivo 1.087 do Colendo Superior Tribunal de Justiça.

Por todo o exposto, e não havendo qualquer indício concreto que aponte que a vítima e as testemunhas faltam com a verdade, dou por provado a cometimento do delito de furto qualificado pelo rompimento do obstáculo e concurso de pessoas, em ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

15ª Vara Criminal

Rua Dr. Abrahão Ribeiro, 313, São Paulo - SP - cep 01133-020

1507332-70.2022.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1507332-70.2022.8.26.0228 - 2022/000393

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado (COVID-19)

Autor:

Justiça Pública

Réu:

PAULO HENRIQUE FERRAZ DO AMARAL e outro

Juíza de Direito: Dra. MANOELA ASSEF DA SILVA

Vistos.

CARLOS HENRIQUE SILVA MANCINI e PAULO HENRIQUE FERRAZ DO AMARAL, qualificados nos autos, foram denunciados como incurso no artigo 155, § 1º e § 4º, I e IV, c.c. artigo 14, II do Código Penal, porque, segundo a denúncia, no dia 26 de março de 2022, por volta das 22h, durante o repouso noturno, na Rua Euclides Pacheco nº 2060, Carrão, nesta cidade e comarca da Capital/SP, respectivamente, agindo em concurso e com identidade de propósitos, bem como mediante rompimento de obstáculo, tentaram subtrair, para proveito comum, malas e bolsas contendo utensílios domésticos e roupas, pertencentes a Edson José Caalbor Alves.

A denúncia foi recebida (fls.193/194), os réus foram citados e notificados (fls.222 e 224) e apresentaram Resposta à Acusação (fls.230/231).

Mantido o recebimento da denúncia (fl.233) e não sendo o caso de suspensão condicional do processo ou de acordo de não persecução penal, designou-se audiência de instrução, debates e julgamento, durante a qual foram ouvidas a vítima, as testemunhas e, ato contínuo, os réus foram interrogados.

Finda a instrução, em suas alegações, o Ministério Público requereu a procedência da ação penal.

A Defesa do réu Carlos , requereu sua absolvição, com fulcro no art. 386, inciso VII, CPP. Subsidiariamente, pugnou pela fixação da pena-base no mínimo legal; o

afastamento da causa de aumento prevista no art. 155, §1º, do Código Penal; a redução máxima pela tentativa; a fixação de regime inicial aberto; a detração penal; e o reconhecimento do direito de recorrer em liberdade.

A Defesa do réu Paulo, por sua vez, em sede de memoriais (fls. 266/272), requereu a absolvição do réu, com fulcro no artigo 386, inciso VII do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, pugnou pelo afastamento das causas de aumento previstas nos §§1º e 4º do art. 155 do Código Penal; pela fixação da pena base no mínimo legal; fixação do regime aberto para início de cumprimento da pena; que seja deferido ao acusado recorrer em liberdade.

É o relatório.

Fundamento e decido.

A autoria e a materialidade delitiva restaram devidamente comprovadas pelos Autos de Prisão em Flagrante (fls. 01 e 02), Termos de Depoimento e Declarações (fls. 03, 4, 05 e 06), Boletim de Ocorrência (fls. 15/17), Relatório Final (fls.153/154), Laudo Pericial de Furto (fls.239/243) e pela prova oral produzida sob o crivo do contraditório.

Com efeito, ouvida em juízo, a vítima Edson José Caalbor Alves, afirmou que é proprietário do imóvel que teve a garagem arrombada, mas não reside no imóvel. Que, na semana dos fatos, um vizinho lhe avisou que haviam arrombado o portão da garagem e então pediu a um funcionário (testemunha Edson Inocêncio) que pernoitasse no imóvel até que o alarme estivessem consertado, quando então no sábado recebeu a notícia de que o imóvel tinha sido invadido e a polícia já havia sido acionada. Não presenciou o furto, foi a testemunha Edson que notou a invasão e acionou a polícia, os policiais surpreenderam os indivíduos e os detiveram. Embora a casa não fosse habitada haviam pertences familiares dentro deste imóvel, uma filha que foi morar temporariamente no exterior havia deixado seus pertences na casa e haviam diversos bens que lá foram deixados quando se mudaram para um apartamento, ou seja, o imóvel estava guarnecido de diversos bens móveis. Era um portão de grade uma rampa e outro portão que fecha a garagem. Esse portão estava forçado. Esses bens estavam mexidos. Pediu a Edson, que fosse pernoitar na casa alguns dias até que o alarme fosse religado. Fez esse pedido porque dias antes já haviam sido levado um botijão e uma televisão da casa. Quando deste primeiro arrombamento, a testemunha Edson, consertou o portão, portanto, nesta nova invasão o portão foi, novamente, danificado.

O depoimento da vítima ratifica o cerne do quanto informado em solo policial (fls. 6).

Em juízo, observado o procedimento descrito no art. 226 do Código de Processo Penal, a vítima reconheceu o réu Paulo, não reconheceu, contudo, o réu Carlos.

Afirmou que os réus estão com aparência alterada (novo corte de cabelo).

Ouvido Edson Inocêncio da Silva, como testemunha, esclareceu que trabalha para a vítima Edson José faz tempo. Que a vítima estava viajando quando soube que a casa dele foi invadida e lhe pediu que fosse até lá consertasse o portão e pernoitasse na casa, até que o alarme fosse instalado. Que pernoitou por lá duas noites, na segunda delas, quando chegou ao imóvel, um vizinho lhe disse que haviam duas pessoas dentro da casa, que a polícia já havia sido acionada e que ele não deveria entrar sozinho. Que aguardou a chegada da polícia, o que foi rápido, e acompanhou os policiais na entrada do imóvel, que havia um rapaz barbudo dentro do imóvel, escondido. O portão, estava novamente arrombado. Os invasores estavam retirando diversos bens de dentro da casa. Um deles foi pego dentro da casa. O outro foi pego na rua, porque os policiais o viram sair de dentro da casa.

O depoimento da testemunha reafirma o cerne do quanto informado em solo policial (fls. 4).

Em juízo, observado o procedimento descrito no art. 226 do Código de Processo Penal, a testemunha reconheceu o réu Carlos, não reconheceu, contudo, o réu Paulo. Afirmou que o réu Paulo usava barba à data, razão pela qual não consegue reconhecê-lo nesta data.

Ouvido em juízo, o policial militar Aparecido Batista de Lima, afirmou que na data receberam notícia de furto em andamento em residência. Foram apoiar o Sargento Darlan, que já estava abordando um indivíduo, na rua. Foram informados por um

vizinho que havia mais uma pessoa, dentro da residência. Localizaram o indivíduo no jardim da residência. Ele tinha separado uma bolsa e mochila com vários itens para levar. O primeiro indivíduo já estava na rua, foi abordado na esquina da rua onde fica a casa, cerca de 6 metros de distância da casa. Que este primeiro indivíduo, de início, negou os fatos, mas depois, quando soube que o outro rapaz disse que estavam juntos, ele confessou. O portão da garagem estava arrombado.

O mencionado policial militar Darlan Fernandes Vieira, não foi ouvido em juízo. Contudo, em solo policial, afirmou (fls. 5) que: "realizava patrulhamento ostensivo com a VTR M08100, quando, ao passar na rua Euclides Pacheco, viu um indivíduo de calça branca e blusa vermelha saindo do interior de uma residência; que, vizinhos apontaram para o indivíduo e disseram que ela estava praticando furto juntamente com um outro indivíduo que se encontrava no interior do imóvel; que, o depoente foi atrás do indivíduo em fuga, logrando êxito em detê-lo no final da rua; que, indagado, alegou que adentrou na casa para usar drogas, tendo o depoente presenciado o momento em que saíra correndo do imóvel; que, foi dada voz de prisão ao indivíduo identificado como Carlos Henrique Silva Mancini, o qual foi conduzido juntamente com o outro autor do furto em tela, para ambos serem autuados em flagrante pelo crime ora cometido."

Em sede de interrogatório, o réu CARLOS HENRIQUE SILVA MANCINI, afirmou que trabalha com reciclagem na região. Que estava na esquina, onde há uma pizzaria, estava varrendo a calçada. Paulo passou lá, já o conhecia, porque ele também faz reciclagem, e ele lhe ofereceu R\$ 10,00 (dez reais), para ajudá-lo com a retirada de umas roupas que ele havia ganhado. Em momento algum entrou na casa. A polícia chegou lhe batendo e ele ficou mal visto pelos moradores que já o conheciam e sabiam que ele varre as calçadas da região. Não viu Paulo entrando na residência e não sabia que se tratava de um furto.

Em sede de interrogatório, o réu PAULO HENRIQUE FERRAZ DO AMARAL, confessou os fatos. Afirmou que trabalha na região com reciclagem e é usuário de drogas. Na data dos fatos foi procurar abrigo nesse local, "resolvi entrar e subtrair os pertences". Que o portão de alumínio tinha um vão e conseguiu passar por este espaço. Que Carlos estava consigo, que o chamou para ajudá-lo. Que viu que a casa estava aberta e que haviam uns pertences lá, e chamou o Carlos para ajudá-lo. Carlos também entrou na casa e sabia que tratava-se de um furto. Que está arrependido, tem sua avó para cuidar.

De todo o exposto, tem-se que a absolvição dos acusados à vista da prova existente nos autos é positivamente descabida, pois os fatos referidos na denúncia restaram ao longo da instrução devidamente comprovados, conforme veremos.

Neste sentido, anoto que os depoimentos da vítima e da testemunha Edson, são robustos, convictos e veementes. Sendo certo que ambos mantiveram a narrativa congruente e em harmonia com o seu relato em solo policial.

Ademais, suas declarações merecem crédito, pois não teriam proveito algum em mentir em juízo a fim de incriminar pessoa inocente e desconhecida. O único interesse é, sem sombra de dúvida, apontar o verdadeiro culpado (JTACrimSP, 86/226, 91/407, 94/341 e 100/250-266; JTJ-SP, 154/306, 165/339, 176/324 e 184/305; JTAERGS, 85/97). Acrescento que, seus depoimentos foram corroborados, no que possível, pelo depoimento da testemunha policial.

Aliás, o simples fato da testemunha ouvida ser policial nada significa para que seja desconsiderado seu depoimento ou que este seja recebido com reservas. Neste sentido:

"1. Inexiste óbice no fato de estar a condenação embasada no depoimento dos policiais responsáveis pelo flagrante do corréu, mormente quando colhidos sob o crivo do contraditório e em harmonia com os demais elementos de prova.

Precedente. [...] (HC 418.529/SP, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 17.04.2018, DJe 27.04.2018)

Anoto, por fim que o réu Paulo confessou o delito em questão, o que corrobora todos os demais elementos de prova reunidos, ao passo que o réu Carlos, apresentou negativa de todo inverossímil, afirmando que desconhecia tratar-se de furto e que foi convidado, mediante paga, para que ajudasse o réu Paulo na retirada de bens que supostamente haviam sido doados pelo proprietário.

Neste sentido, é de se ressaltar que a palavra do referido réu foi contraditada pelo interrogatório de seu comparsa, bem como pelo depoimento da testemunha policial Aparecido, e pelo depoimento, na fase inquisitória, do policial Darlan (fls. 5).

Por fim, anoto que não prevalece a tese defensiva de afastamento da qualificadora de rompimento de obstáculo, uma vez que o depoimento da testemunha Edson, bem como os Laudo Pericial de fls. 239/243, dão conta de que o portão foi arrombado, não prevalecendo a versão do réu Paulo, de que havia um vão no portão do qual se valeram.

Afasto, contudo, a majorante referente ao repouso noturno, vez que não incidente no furto qualificado - consoante Tema Repetitivo 1.087 do Colendo Superior Tribunal de Justiça.

Por todo o exposto, e não havendo qualquer indício concreto que aponte que a vítima e as testemunhas faltam com a verdade, dou por provado a cometimento do delito de furto qualificado pelo rompimento do obstáculo e concurso de pessoas, em sua modalidade tentada. Caracterizada a infração penal, passo a dosar a pena
CARLOS HENRIQUE SILVA MANCINI

Folha de Antecedentes (fls. 163/175) e Certidão de Distribuições Criminais (fls. 61/63), juntadas aos autos.

Na primeira etapa, atendendo às diretrizes do artigo 59 do Código Penal, verifico que o réu é portador de mau antecedente (Processo nº 0045048-07.2015.8.26.0050 - 13ª Vara Criminal da Barra Funda - fls. 62). Ademais, presentes duas qualificadoras distintas (concurso e agente e rompimento de obstáculo) considero nesta fase, como circunstância do crime, a qualificadora do rompimento de obstáculo. Assim sendo, exaspero as penas no coeficiente de 1/4 (um quarto), perfazendo 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa.

Na segunda fase, sobressai a reincidência do réu (Processo nº 0003453-19.2015.8.26.0635- 31ª Vara Criminal da Barra Funda, fls. 61) e, por conseguinte, elevo as sanções na razoável e proporcional fração de 1/6 (um sexto), resultando em 02 (dois) anos e 11 (onze) meses de reclusão e 14 (quatorze) dias-multa.

Na terceira etapa, considerando o incipiente iter criminis percorrido pelo réu no caso concreto, aplico a redução de pena na fração de 2/3, em razão de tratar-se de crime tentado. Assim, fixo a pena final em 11 (onze) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 04 (quatro) dias-multa. Assim torno a pena aplicada definitiva e fixo o dia-multa em seu valor unitário mínimo, em face de não haver prova da situação econômica do réu.

PAULO HENRIQUE FERRAZ DO AMARAL

Folha de Antecedentes (fls. 180/190) e Certidão de Distribuições Criminais (fls. 64/66), juntadas aos autos.

Na primeira etapa, atendendo às diretrizes do artigo 59 do Código Penal, verifico que o réu é portador de mau antecedente (Processo nº 0001908-25.2012.8.26.0050 - 22ª Vara Criminal da Barra Funda - fls. 65). Ademais, presentes duas qualificadoras distintas (concurso e agente e rompimento de obstáculo) considero nesta fase, como circunstância do crime, a qualificadora do rompimento de obstáculo. Assim sendo, exaspero as penas no coeficiente de 1/4 (um quarto), perfazendo 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa.

Na segunda fase, verifico a reincidência do réu (Processo nº 0004928-05.2018.8.26.0635 - 26ª Vara Criminal da Barra Funda, fls. 65) compensada no caso com a atenuante da confissão, portanto, sem impacto na pena aplicada.

Na terceira etapa, considerando o incipiente iter criminis percorrido pelo réu no caso concreto, aplico a redução de pena na fração de 2/3, em razão de tratar-se de crime tentado. Assim, fixo a pena final em 10 (dez) meses de reclusão e 04 (quatro) dias-multa. Assim torno a pena aplicada definitiva e fixo o dia-multa em seu valor unitário mínimo, em face de não haver prova da situação econômica do réu.

Diante do exposto julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação penal CONDENO o réu CARLOS HENRIQUE SILVA MANCINI, como incurso no artigo 155, § 4º, I e IV, c.c. artigo 14, II, ambos do Código Penal, aplicando-se a pena de 11 (onze) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 04 (quatro) dias-multa em seu valor unitário mínimo, em face de não haver prova da situação econômica do réu; bem como CONDENO o réu THIAGO SANTOS DA

SILVA, como incurso no artigo 155, § 4º, I e IV, c.c. artigo 14, II, ambos do Código Penal, aplicando-se a pena de 10 (dez) meses de reclusão e 04 (quatro) dias-multa, em seu valor unitário mínimo, em face de não haver prova da situação econômica do réu.

Atenta aos critérios do artigo 33, § 2º; c.c. artigo 59, III, ambos do Código Penal, estabeleço o regime semiaberto para o início do cumprimento da pena, considerado, para tanto, o montante de pena aplicado, a reincidência e os maus antecedentes.

Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, por força do artigo 44 do Código Penal.

Considerando o tempo da prisão cautelar já cumprido e o montante de pena aplicado, concedo a detração, DETERMINANDO A APLICAÇÃO IMEDIATA DO REGIME ABERTO.

Expeçam-se alvarás de soltura clausulados, bem como guias de execução provisória.

Após o trânsito em julgado, adite-se a guia definitiva, se o caso. Oficiem-se ao TRE, ao IIRGD e elaborem-se os cálculos.

Os réus ficam dispensados do recolhimento das custas processuais, vez que assistidos pela Defensoria Pública Estadual e Advogado Dativo e, no cenário dos autos, presume-se a hipossuficiência de recursos.

P.R.I.C.

São Paulo, 19 de dezembro de 2022.

MANOELA ASSEF DA SILVA
Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA